

1502799-22.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2241530/2019 - 02º D.P. GUARUJA, 6934007 - 02º D.P. GUARUJA, 924/19/233 - 02º D.P.

GUARUJA, 2241530 - 02º D.P. GUARUJA, 924/19/233 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502799-22.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502799-22.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2241530/2019 - 02º D.P. GUARUJA, 6934007 - 02º D.P. GUARUJA, 924/19/233 - 02º D.P.

GUARUJA, 2241530 - 02º D.P. GUARUJA, 924/19/233 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VALDINEI DA SILVA FERRAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

VALDINEI DA SILVA FERRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 20 de agosto de 2019, por volta das 11h24, na Viela da Transmissão, Pae Cará, nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado guardava e trazia consigo, para fins de entrega à consumo de terceiros, 05 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em papel, da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como Cocaína, pesando aproximadamente 08

gramas, 12 porções individuais, da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como Maconha, pesando aproximadamente 32 gramas, e 07 porções individuais, em forma de pedra, do resultado do subproduto do refinamento do estupefaciente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecido como Crack, pesando aproximadamente 10 gramas, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 05/06 e Auto de Constatação Preliminar de fl. 09, substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Verte dos autos que, em momento anterior ao acima mencionado, o denunciado, em circunstâncias ainda não perfeitamente esclarecidas, apoderou-se das drogas acima mencionadas, com o firme propósito de, posteriormente, destiná-las ao consumo de terceiros. Emerge dos autos, ainda, que, no dia, horário e local apontados nos autos, policiais militares realizavam patrulhamento pelas proximidades do palco delitivo, porquanto tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas, ocasião em que visualizaram o acusado em atitude que julgaram suspeita, o qual encontrava-se agachado e mexia em uma pilha de entulho. Diante disso, os agentes da força pública decidiram abordar o increpado. Feita a abordagem pessoal, foi apreendida a quantia de R\$ 33,00, em espécie, no bolso dianteiro direito da calça do increpado. Ato contínuo, os milicianos revistaram a pilha de entulho que o denunciado estava mexendo, ocasião em que apreenderam um tubo plástico. Dentro deste, os agentes públicos encontraram 05 papелotes de Cocaína, 12 tiras de Maconha, 07 pedras de Crack e papéis de seda. Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante delito ao acusado, e conduziram-no ao Distrito Policial (fls. 54/56).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 31/34 e 43/44). Notificado (fl. 74), o acusado foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória (fls. 109/110 e 123/125) e apresentou defesa prévia (fls. 146/147). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 150).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado, ao final. Em debates, o representante do Ministério requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a materialidade e a autoria do réu são certas e seguras (fls. 188/190). Foi juntado laudo toxicológico (fls. 199/202).

Em memoriais, a defesa do réu pugnou pela absolvição, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal, o redutor previsto no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 209/215).

É o relatório. DECIDO.

Com efeito, a prova produzida nos autos se mostrou demasiadamente frágil, não permitindo um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade descritas na denúncia. Vejamos.

A materialidade encontra suficiente amparo no B0 de fls. 02/04, no auto de exibição e apreensão de fls. 05 e, especialmente, no laudo pericial de fls. 199/202 (com resultado positivo para maconha e cocaína). A autoria, no entanto, não veio suportada em um conjunto probatório capaz de conduzir a um juízo de certeza, soterrando dúvidas razoáveis. Vejamos!

Em juízo, o réu negou os fatos que lhe foram imputados na inicial acusatória. Disse ter sido preso por engano pelos policiais militares, enquanto mexia no entulho, na exata oportunidade na qual procurava materiais de reciclagem. Inclusive, o dinheiro que trazia consigo era fruto da venda de material de reciclagem que havia coletado. Acrescentou que por ter sofrido um surto psicótico, foi internado em uma clínica, da qual tinha acabado de sair na época dos fatos. Assim, fazia da reciclagem seu meio de subsistência, vivendo em situação de rua.

A negativa do acusado não foi bem infirmada pelo restante da prova oral.

Em juízo, as testemunhas Milton Santiago Bentoni e Welinton Junior dos Santos, policiais militares, harmonicamente disseram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelas proximidades do local, conhecido ponto de venda de drogas, quando, em dado momento, avistaram o acusado abaixado, mexendo em um monte de entulhos, o que lhes chamou a atenção. Desse modo, abordaram o réu e, realizando busca pessoal, encontraram com ele certa quantia em dinheiro. Após, diligenciando no entulho, encontraram um pequeno tubo plástico de cor amarela, bem como outros entorpecentes. Questionado informalmente, o acusado negou a traficância.

Nota-se aqui que a pretensão condenatória se apoia unicamente na versão dos policiais. No entanto, não se infere de tal versão elementos suficientes que levem à inequívoca conclusão de que o réu estivesse traficando, restando duvidosa, inclusive, a propriedade da droga.

Como se viu, o réu alegou que, quando surpreendido, remexia os entulhos, vez que, morando em situação de rua, fazia da coleta de recicláveis seu meio de vida. As testemunhas policiais confirmaram, como visto, tal circunstância, alegando que a abordagem ocorreu justamente por estar o réu revirando alguns entulhos.

Não se duvida que a droga poderia ser, efetivamente, do acusado, o qual, quando surpreendido pelos agentes policiais, a escondia ou a procurava. Mas não se pode, igualmente, descartar a hipótese, não menos plausível, de ser o acusado coletor de recicláveis, estando, por infeliz coincidência, a remexer entulhos em meio aos quais havia droga dispensada (ou escondida por terceiros).

A dúvida plantada, sobretudo porque a ação policial mostrou-se afoita, sem ser precedida de rápida campana, e porque o réu em momento algum foi visto com a droga nas mãos, mostra-se razoável e é por si suficiente para afastar a pretendida condenação.

No mais, no caso em tela, não houve qualquer tipo de denúncia ou informação capaz de levantar suspeitas a respeito da armazenagem de drogas no local dos fatos. Não bastasse, os agentes, por não terem realizados diligências prévias, não visualizaram a prática de qualquer ato de venda por parte do réu, tampouco qualquer movimentação suspeita no local, como a frequência de eventuais compradores, que comumente se evadem ao perceberem a aproximação dos policiais.

Nesse sentido, aponto que o próprio réu sequer tentou se evadir, o que corriqueiramente acontece em casos como tais.

Assim, outra conclusão não resta senão a de que, tal qual a abordagem e a prisão efetuadas pelos policiais, o pleito acusatório baseia-se tão somente no fato de o réu, morador de rua, ter revirado entulho em um local no qual, posteriormente, descobriu-se haver entorpecentes.

É certo que referido fato traz um indício da traficância, mas nem de longe é capaz de, por si só, suficientemente prova-la.

Relembro que o standard probatório do Processo Penal requer prova além da dúvida razoável para a condenação, vez que é inadmissível que a pena privativa de liberdade, sanção máxima de nosso Estado Democrático de Direito, seja aplicada em um cenário duvidoso, diante de um conjunto probatório lacunoso.

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, razão pela qual inviável a pretendida condenação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido ministerial e ABSOLVO VALDINEI DA SILVA FERRAZ da prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às comunicações necessárias, arquivando-se na sequência.

Publique-se. Intime-se.

Guaruja, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA